

1508955-97.2019.8.26.0577

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Privilegiado

Magistrado: NAIRA ASSIS BARBOSA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: Vara do Júri/Execuções Criminais

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... os acusados cometeram os crimes de roubo e de dano a eles imputados, na forma da pronúncia. Ainda, que o acusado Jonathan foi autor do delito de homicídio qualificado. Não conheceram, contudo, em relação a este delito, a autoria por parte do acusado Edvaldo.

Diante da decisão do Conselho de Sentença, passo à aplicação das penas.

Réu Jonathan Ricardo Barbosa de Paula

FA: fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

Vara do Júri/Execuções Criminais

Avenida Salmao, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508955-97.2019.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508955-97.2019.8.26.0577

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Privilegiado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2120320/2019 -

DEL.INV.GER. S.JOSE DOS CAMPOS, 3360610 - DEL.INV.GER. S.JOSE DOS CAMPOS,

657/19/312 - DEL.INV.GER. S.JOSE DOS CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonathan Ricardo Barbosa de Paula e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA ASSIS BARBOSA

VISTOS.

Jonathan Ricardo Barbosa de Paula e Edvaldo Cândido de Freitas Júnior foram pronunciados pela prática dos crimes dos artigos 157, § 2º, inciso II, c/c o 14, inciso II, 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, 163, parágrafo único, inciso II e 121, §2º, incisos I e IV c/c o 29, caput e 69, todos do Código Penal, porque, no dia 08 de abril de 2019, durante a madrugada, próximo ao posto da SABESP do bairro Parque Interlagos, neste Município e Comarca, agindo em concurso e nutrimdo identidade de desígnios entre si, teriam tentado subtrair e, posteriormente, de

fato subtraído a motocicleta pertencente a Emerson Roberto Lopes, destruído referido bem e, por fim, matado a vítima, por motivo torpe e mediante emboscada. Os réus foram submetidos a julgamento em plenário nesta data e, encerrados os debates, o Conselho de Sentença decidiu que os acusados cometeram os crimes de roubo e de dano a eles imputados, na forma da pronúncia. Ainda, que o acusado Jonathan foi autor do delito de homicídio qualificado. Não conheceram, contudo, em relação a este delito, a autoria por parte do acusado Edvaldo.

Diante da decisão do Conselho de Sentença, passo à aplicação das penas.

Réu Jonathan Ricardo Barbosa de Paula

FA: fls. 592/597 (Reincidente)

- Homicídio Qualificado

Por se tratar de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e mediante emboscada), uso uma das majorantes para qualificar o crime e a outra para exasperar a pena, ainda, nessa primeira fase. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 14 anos de reclusão.

O réu é reincidente (conforme folha de antecedentes de fls. 592/597), fundamento pelo qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 16 anos e 04 meses de reclusão, reprimenda que torno definitiva, à míngua de outras causas de alteração.

- Roubo Consumado

Na primeira fase, ausentes causas que permitam o aumento da pena, fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Diante da reincidência do acusado, aumento sua pena em 1/6, para fixa-la em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Diante da existência das causas de aumento de concurso de agentes e de emprego de arma de fogo, as quais possuem percentuais de aumento distintos, utilizo apenas um deles - o maior, nos termos do artigo 68, § único, do CP.

Assim, aumento a pena do acusado em 2/3, fixando-a em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa, reprimenda que torno definitiva, à míngua de outras causas de alteração da pena.

- Roubo Tentado

Na primeira fase, ausentes causas que permitam o aumento da pena, fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Diante da reincidência do acusado, aumento sua pena em 1/6, para fixa-la em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Diante da existência da causa de aumento de concurso de agentes, aumento sua pena em 1/3, para fixa-la em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

O crime não se consumou, porém, o réu praticou todos os atos de execução. Nos termos do artigo 14, § único, do CP, reduzo a pena em 2/3, para fixá-la, em definitivo, em 02 anos e 26 dias de reclusão e 04 dias-multa.

- Dano Qualificado

Na primeira fase, ausentes elementos que permitam a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, fixo a pena base em 06 meses de detenção.

Diante da reincidência do acusado, aumento a pena em 1/6, para fixa-la em 07 meses de detenção, reprimenda que torno definitiva.

Os crimes foram praticados mediante condutas distintas e resultaram de desígnios autônomos, portanto, nos termos do artigo 69 do CP, as penas privativas de liberdade devem ser somadas, perfazendo 26 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão, 07 meses de detenção e 22 dias-multa.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Réu Edvaldo Cândido de Freitas Júnior

FA: fls. 580/591 (Reincidente)

- Roubo Consumado

Na primeira fase, ausentes causas que permitam o aumento da pena, fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Diante da reincidência do acusado, aumento sua pena em 1/6, para fixa-la em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Diante da existência das causas de aumento de concurso de agentes e de emprego de arma de fogo, as quais possuem percentuais de aumento distintos, utilizo apenas um

deles - o maior, nos termos do artigo 68, § único, do CP.

Assim, aumento a pena do acusado em 2/3, fixando-a em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa, reprimenda que torno definitiva, à minguia de outras causas de alteração da pena.

- Roubo Tentado

Na primeira fase, ausentes causas que permitam o aumento da pena, fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Diante da reincidência do acusado, aumento sua pena em 1/6, para fixá-la em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Diante da existência da causa de aumento de concurso de agentes, aumento sua pena em 1/3, para fixá-la em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

O crime não se consumou, porém, o réu praticou todos os atos de execução. Nos termos do artigo 14, § único, do CP, reduzo a pena em 2/3, para fixá-la, em definitivo, em 02 anos e 26 dias de reclusão e 04 dias-multa.

- Dano Qualificado

Na primeira fase, ausentes elementos que permitam a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, fixo a pena base em 06 meses de detenção.

Diante da reincidência do acusado, aumento a pena em 1/6, para fixá-la em 07 meses de detenção, reprimenda que torno definitiva.

Os crimes foram praticados mediante condutas distintas e resultaram de desígnios autônomos, portanto, nos termos do artigo 69 do CP, as penas privativas de liberdade devem ser somadas, perfazendo 09 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão, 07 meses de detenção e 22 dias-multa.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

O montante das penas de multa será calculado tomando-se por base o valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo, ante a ausência de informações acerca das situações econômicas dos réus.

Ante o exposto, com base na decisão do Conselho de Sentença, CONDENO (i) JONATHAN RICARDO BARBOSA DE PAULA, qualificado nos autos, a 26 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão e 07 meses de detenção, além de 22 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes do artigo dos artigos 157, § 2º, inciso II, c/c o 14, inciso II, 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, 163, parágrafo único, inciso II e 121, §2º, incisos I e IV c/c o 29, caput e 69, todos do Código Penal e (ii)

EDVALDO CÂNDIDO DE FREITAS JÚNIOR, qualificado nos autos, a 09 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão e 07 meses de detenção, além de 22 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos artigos 157, § 2º, inciso II, c/c o 14, inciso II, 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I e 163, parágrafo único, inciso II, c/c o 29, caput e 69, todos do Código Penal. ABSOLVO-O da imputação de prática do crime do artigo e 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Tendo em vista a quantidade das penas impostas, as circunstâncias pessoais desfavoráveis aos réus, suas reincidências, bem como e especialmente porque subsistem os fundamentos que ensejaram a decretação de suas prisões preventivas, nego-lhes o direito de apelar em liberdade.

Mesmo em relação ao acusado Edvaldo, que recebeu pena elevada, não vislumbro a possibilidade de recorrer em liberdade, ressaltando que eventual pedido de detração da pena deverá ser feita ao juízo das execuções, que possui elementos para analisar, além do requisito objetivo, o preenchimento também do requisito subjetivo, o que é inviável nessa fase processual.

Recomendo-os no estabelecimento prisional a que estão recolhidos. Expeçam-se as respectivas guias de execução provisória.

Lida em plenário, saem os presentes intimados.

Registre-se e cumpra-se.

São José dos Campos, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA